



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

ANA JÚLIA KACHAN

AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. APOSENTADORIA APÓS A REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EC 103/19
2. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE MÍNIMA/ APOSENTADORIA POR IDADE
3. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REGRA ANTERIOR À EC 103/19 → DIREITO ADQUIRIDO
4. APOSENTADORIA POR IDADE REGRA ANTERIOR À EC 103/19 → DIREITO ADQUIRIDO
5. APOSENTADORIA DO DEFICIENTE – LEI COMPLEMENTAR 142/2013 – MAIO DE 2.013
6. APOSENTADORIA ESPECIAL

Obs. tema 1124 STJ

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do

Questão probatória

considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Efeitos financeiros



Mesmos fatos e provas: DER na DIB



INSS não permite a produção de provas
– o que se faz no Judiciário: DER na DIB



Prova produzida nos autos (e considerada essencial): DER na citação ou em data posterior (em caso de implemento posterior dos requisitos)

APOSENTADORIA APÓS A REFORMA DA PREVIDÊNCIA – EC 103/19

Nova sistemática vigente hoje de Aposentadorias após a EC 103/19 (reforma da Previdência Social) – RGPS – unifica aposentadoria por idade + aposentadoria por tempo de contribuição

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE MÍNIMA/ APOSENTADORIA POR IDADE

Decreto 3.048/99 passou a denominar essa aposentadoria de aposentadoria programada.

Homem: 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição

Mulher: 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição (antes da Reforma era mínimo de 60 anos)

Antes da Reforma: o homem aposentava com 65 anos de idade, a mulher com 60 + 180 meses de carência. Não tínhamos essa necessidade de cumprir um tempo mínimo de contribuição, cumpria a carência. Qual a diferença da carência para o tempo de contribuição? Carência é pagamento em dia, então nem tudo que vale como tempo de contribuição vale também como carência. Se você fez contribuições em atraso sem ter a primeira em dia dentro do sistema, isso vai ser computado como tempo de contribuição, mas não como carência.

- **Para o trabalhador rural e para os que exercem atividade em regime de economia familiar** (segurado especial), **incluído produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal, mantida a idade de 60 homem e 55 mulher** → manutenção da regra anterior à Reforma. Não exige tempo mínimo de contribuição e sim apenas a carência de 180 meses, assim como era antes.

Aposentadoria do Professor

Homem: idade mínima 60

Mulher: idade mínima 57

Tempo de efetivo exercício de magistério por 25 (vinte e cinco) anos, na educação infantil, ensino médio ou fundamental. Quem trabalha no ensino superior não tem direito a uma aposentadoria diferenciada.

Para a aposentadoria do professor, também passa a se exigir o requisito de idade mínima, mas em condição diferenciada. Temos uma redução de 5 anos na idade, igualando o tempo de magistério, lembrando que esse tipo de aposentadoria só afeta o professor da educação infantil, ensino médio ou fundamental. Incluímos também as atividades de direção escolar e coordenação pedagógica, mas estão fora os professores universitários.

O tempo de 25 anos de magistério não cumula com outras funções tidas anteriormente. O critério de cálculo está modificado pela legislação, no art. 26, usamos a média de 100% e não mais 80% e a regra geral de cálculo é de $60\% + 2\%$ por cada ano que passa 15 para a mulher e 20 para o homem porque é o mínimo.

Novo critério de cálculo

O valor da aposentadoria corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, corrigidos monetariamente), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de tempo de contribuição para homens e 15 anos para as mulheres.

Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido e vedada a utilização para qualquer finalidade, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade dos militares. LEMBRANDO QUE HÁ DIVISOR MÍNIMO DE 108.

Se observarmos, esse divisor mínimo é 60% da carência que é de 180 meses.

Decreto 10410/20

19-C – contagem do tempo de contribuição

§1º tempo em benefício por incapacidade será computado desde que intercalado, exceto para fins de carência (altera a regra que diferenciava os benefícios acidentários) – ver tema 1125 do STF (conta para carência desde que intercalado com período de atividade)

Art. 188-G – nova contagem do tempo (data a data até 13/11/19 e, posteriormente, cômputo integral desde que o salário de contribuição seja igual ou superior ao mínimo legal)

Esse Decreto trouxe a possibilidade de o segurado estar recebendo o benefício por incapacidade e fazer contribuição facultativa para o sistema para contar como tempo de contribuição para ele. Antes, na regra constante da lei, o tempo em benefício por incapacidade era contado como tempo de contribuição se tivesse intercalado nos casos dos benefícios comuns porque se fosse um benefício decorrente de acidente de trabalho, não iríamos precisar intercalar entre períodos de atividade para contar como período de contribuição.

O STF se posicionou no Tema 1125 sobre essa temática de contar o período de afastamento como carência também e não só como tempo de contribuição em uma decisão favorável ao segurado, mas que é proferida sob a égide da legislação anterior, só que a *ratio decidendi* poderia de fato ser aproveitada aqui. Devemos aguardar de que modo os precedentes irão subsistir, ratificados ou retificados.

Se você trabalhou de 10/03/2019 até 31/03/2019, antes da Reforma, o sistema contava o tempo de contribuição data a data, por dias. Tínhamos aproximadamente 21 dias de tempo de contribuição. Pós-Reforma, contamos de forma cheia. Se fosse em 2020, contaríamos 1 mês independentemente do número de dias trabalhados, com a restrição de que o salário de contribuição precisa ser igual ou superior ao mínimo legal.

Novo critério de cálculo

Agora temos um salário de benefício com uma média que vai ser em 100% e não mais em 80%, usando julho de 1994 ou a data de ingresso se ela for posterior, tendo o coeficiente da aposentadoria pós-Reforma em 60% + 2% por cada ano, que passe 15 para a mulher ou 20 para o homem. Uma mulher, na regra nova, vai se aposentar com 62 anos de idade e tem, por exemplo, 18 anos de tempo de contribuição, passando do mínimo.

Como vamos calcular o benefício? 60% da média + 2% por cada ano que passe 15 para a mulher. Tem 3 anos a mais do que mínimo exigido pela lei, então chega em um coeficiente de 66% da média. Para que possamos chegar a um benefício de 100% pós-Reforma, precisamos que o homem tenha 40 anos de tempo de contribuição e a mulher precisa ter 35 anos de tempo de contribuição. Aqui não temos o limite dos 100%, podendo ultrapassar esse percentual, mas é uma situação bem incomum daquele que tem muitos anos de tempo de contribuição.

O valor da aposentadoria corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, corrigidos monetariamente), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de tempo de contribuição para homens e 15 anos para as mulheres.

Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido e vedada a utilização para qualquer finalidade, para a averbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade dos militares.

Considerando a mesma mulher do exemplo dado que tem 18 anos de tempo de contribuição. Ela passou 3 do mínimo, que são 15, então ela tem 3 anos excedentes ao mínimo exigido pela legislação. Se na hora de fazermos essa média, percebermos que esse salário de 3 anos está baixando a média dela, prejudicando a média, podemos descartar esses 3 anos. Assim, eles não entram nessa média, mas também não pode ser usado para nenhuma finalidade, nem para contagem recíproca, averbação em outro regime (descarte de contribuições).

Isso não tem nada a ver com aquela contribuição única. A contribuição única se dá porque a Reforma não trouxe uma regra muito usada, que era a regra do divisor mínimo. Antes da EC 103/19, tínhamos divisor mínimo e isso significava que analisávamos os salários desde julho de 1994 para analisar a média, que era 80%. Isso chama de período básico de cálculo.

Na regra anterior, tínhamos um divisor mínimo que quer dizer que 60% do PBC devia ter salários, senão iríamos dividir por esse divisor. Vamos imaginar um PBC de 200 meses. 60% de 200 são 120. Se o segurado tivesse 100 salários de contribuição, ele tinha menos do que o mínimo exigido pela lei, então a média dele era feita somando os 100 salários e dividir por 120, que era o divisor mínimo prejudicando o benefício.

Sem divisor mínimo depois da Reforma, vamos imaginar que o segurado vai pedir o benefício agora em 2021, todos os 15 anos de tempo de contribuição para ele aposentar por idade estejam antes de julho de 1994 e o PBC

dele está zerado. Ele pode fazer o que chamamos de contribuição única no teto, que serve para ele ter só um salário de contribuição aqui e o benefício será calculado nesta média, o salário de benefício será 1 salário dividido por 1, ou seja, a média é o próprio salário de contribuição. Por isso que se está falando da contribuição única e é uma coisa que se pretende modificar.

Regra de Transição 1: sistema de pontos

Exige que homem e mulher tenham completado o tempo de contribuição no período anterior ao da Reforma. Antes da Reforma, tínhamos dois benefícios: idade (homem com 65 anos de idade e mulher com 60 anos de idade + 180 meses de carência) e tempo de contribuição (requisito = homem com 35 anos de tempo de contribuição e mulher com 30 anos de tempo de contribuição + 180 meses de carência).

Na regra de transição, na primeira possibilidade de transição, o sistema vai exigir que preenchamos o tempo mínimo de contribuição de 30 para mulher e 35 para homem, exatamente o mesmo tempo anterior, só que naturalmente estamos preenchendo esse tempo depois porque se preenchesse antes, teria direito adquirido. Temos que a soma da idade do tempo de contribuição incluídas as frações devem ser equivalentes a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem. Somar idade e tempo de contribuição.

Na regra anterior à Reforma, usávamos a pontuação como critério de afastar o fator previdenciário do cálculo do benefício. Aqui na regra de transição, usamos a pontuação como critério de acesso ao próprio benefício.

- 30 anos de contribuição, se mulher e 35 se homem;
- Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher e 96 pontos se homem;

Se temos uma mulher com 30 anos de tempo de contribuição e ela tem 56 anos de idade, ela tem uma somatória de 86 pontos e atinge o requisito da regra. Se essa mulher tiver 29 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade, ela também chega nos 86 pontos, mas ela não tem direito ao benefício porque ela não cumpriu o tempo mínimo de contribuição, que é de 30 anos.

- A partir de janeiro/2020, a pontuação será acrescida de 1 ponto a cada ano, até chegar a 100 pontos se mulher (2.033) e 105 pontos se homem (2.029)

- Professor (81x91, chegando a 92x100)
- Cálculo pelo artigo 26 da EC 103/19 (60% +% a cada ano que passe 15 para a mulher e 20 para o homem X o salário de benefício novo que usa 100% da média contributiva)

Essa regra é muito próxima da regra que tínhamos antes da reforma com relação à exclusão do fator previdenciário. Na regra anterior, tínhamos 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 para a mulher, com o fator previdenciário aplicado de forma obrigatória e para nos “safarmos” do fator previdenciário, tinha que atingir a regra progressiva aumentando a pontuação a cada 2 anos, desde que atingido o tempo de contribuição.

Bloco 2

Regra de Transição 2: tempo de contribuição + idade mínima

Exige tempo mínimo de contribuição + idade mínima, sendo uma regra da aposentadoria por tempo de contribuição. É diferente da regra anterior porque uma mulher que tinha 30 anos de tempo de contribuição antes de 13 de novembro, tinha que se preocupar com a idade? Não, porque na regra antes da Reforma não tinha idade mínima. Como o sistema resolvia esse problema dos segurados que aposentavam cedo? Fator previdenciário.

Se estamos depois da Reforma e completamos os 30 anos de tempo de contribuição, o sistema vai exigir idade mínima e faz isso porque não temos mais a possibilidade, depois da Reforma, de aposentarmos só com tempo de contribuição, porque esse benefício não existe mais e a métrica do sistema agora é exigir idade mínima para fins de aposentadoria por causa do direito adquirido.

- 30 anos de contribuição, se mulher e 35 se homem;
- Idade de 56 anos, se mulher, e 61, se homem;
- A partir de janeiro/2.020, a idade será acrescida de seis meses a cada ano, até atingir 62 anos se mulher (2.031) e 65 anos se homem (2.027) → progressividade

Essa regra é boa para aqueles segurados que, quando da Reforma, já estavam mais próximos da sua aposentadoria. Quando mais nos distanciamos da data da Reforma do critério da aposentadoria, pior vai ficando a regra transitória.

- Para professor 25 anos de contribuição mulher e 30 homem e idade 51 mulher e 56 homem, aumentando 6 meses por ano até chegar a 57 mulher e 60 homem
- Cálculo pelas regras do artigo 26 da EC 103/19 (média 100%, depois usa 60% + 2% por cada ano que passa 15 anos para mulher e 20 para o homem)

Antes da EC 103/19, professor tinha que ter 30 anos de tempo de contribuição, que eram de magistério e a professora 25 anos de tempo de contribuição, de magistério (sala de aula, direção, coordenação pedagógica, assessoramento pedagógico).

Exclusivamente na educação infantil, fundamental e médio. Antes não tínhamos idade mínima, apenas se aplicava o fator previdenciário para quem se aposentava mais jovem. Na transição, temos um caminho intermediário em que deve se cumprir o tempo mínimo, porém vamos cumprir uma idade mínima que ainda não é aquela idade estabelecida pela Reforma.

Regra de Transição 3: pedágio de 50% do tempo faltante (tempo de contribuição)

Essa regra é bastante específica, se aplicando apenas para aqueles segurados que já estavam muito próximos da aposentadoria, senão não vai valer a pena porque ela vai trazer a necessidade de se comprovar tempo de contribuição exigido pela lei e um pedágio adicional de 50% sobre o tempo que faltava na data da EC 103/19 para atingir aquele tempo mínimo de 30 para a mulher e 35 para o homem, porém ela traz uma restrição: deveria faltar 2 anos ou menos para a aposentadoria.

- 30 anos de contribuição, se mulher e 35 se homem;
- Cumprimento de período adicional correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor da EC 103/19, faltava para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos, se homem;
- Regra aplicada apenas para segurados que contavam com mais de 28 anos de contribuição se mulher e 33 se homem, na data da EC 103

No dia da Reforma da EC 103/19, 13/11/2019, uma mulher tinha 29 anos de tempo de contribuição, então ela está submetida a essa regra de transição de 50% se ela quiser, porque é voluntário. Na data da Reforma, faltava 1 ano para ela atingir o tempo de contribuição e isso significa que o pedágio dela seria de 50% do tempo que

faltava, isto é, 6 meses. Vamos chegar a 30 anos e 6 meses de tempo de contribuição e vai aposentar pela regra de transição. Essa regra é importante para o segurado que estava faltando muito pouco para se aposentar.

- 100% do salário de benefício (80% ou 100%? dos SC – dúvida de interpretação) x Fator Previdenciário

De todas as regras transitórias, a única que vai trazer o **fator previdenciário** como critério no cálculo é essa (também se usa o fator previdenciário para quem tinha direito adquirido antes da Reforma). Há uma dúvida se a regra nova de salário de benefício que vai usar 100% e não 80% se aplicariam aqui, se poderíamos reclamar a aplicação dos 80%. Na regulamentação, o decreto diz que vamos usar o critério novo de salário de benefício (média de 100%). Isso certamente será matéria de judicialização.

Regra de Transição 4: Idade e tempo de contribuição

É uma regra da aposentadoria por idade. Para a mulher, na nova sistemática temos a mulher com 62 anos e o homem com 65 só que o tempo de contribuição mínimo da mulher é 15 e do homem 20. Antes da Reforma, a mulher era com 60 anos e o homem com 65, mas não tínhamos tempo de contribuição mínimo, tínhamos carência de 180 meses para ambos os sexos, que são 15 anos de tempo de contribuição em dia.

- 60 anos de idade, se mulher e 65 se homem;
- 15 anos de contribuição, para ambos os sexos;

Imagine um homem que começou a contribuir 5 dias antes da Reforma da Previdência Social, ele já estava no sistema, se beneficia da regra de transição e para ele o tempo mínimo vai ser de 15 anos. Quando ele completar 65, se ele só tiver 15 anos de tempo de contribuição, ele vai receber o benefício correspondente. Para o tempo de contribuição, não temos a progressão independentemente da data em que o homem completar os seus 65 anos, o tempo de contribuição mínimo para ele sempre será de 15. Para a mulher, temos a progressão:

- A partir de janeiro de 2.020 a idade da mulher será acrescida de 6 meses por ano, até atingir 62 anos em 2.023
- Cálculo pela regra do artigo 26 da EC 103/19 (média 100%, depois usa 60% + 2% por cada ano que passa 15 anos para mulher e 20 para o homem)

Regra de Transição 5: Pedágio de 100% do tempo faltante (tempo de contribuição)

Essa é uma regra boa de transição no que diz respeito ao critério de cálculo, mas não é uma regra tão fácil de ser acessada. Parece a regra dos 50% do pedágio, só que aqui não temos o limitador. Nos 50% tem que faltar 2 anos ou menos para atingir o tempo de contribuição mínimo e aqui não temos esse limite, mas temos idade mínima e tempo de contribuição completo antes da EC 103/19, além do pedágio de 100%.

- 57 anos de idade, se mulher e 60 se homem;
- 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem;
- Pedágio adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data da EC faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição

Vamos imaginar que uma mulher em 13/11/19, antes da Reforma, tinha 28 anos de tempo de contribuição e precisamos pagar mais 2 anos de tempo de contribuição e um pedágio que será de 100%, isto é, mais 2 anos. Então, com 32 anos de tempo de contribuição + 57 anos de idade, se aposenta pela regra transitória do pedágio de 100%, com um benefício de 100%, diferentemente das demais regras transitórias. Aqui, excepcionalmente, a regra da média 100%, depois usa 60% + 2% por cada ano que passa 15 anos para mulher e 20 para o homem não se aplica. Analisaremos 100% da média.

- **Benefício calculado em 100% do salário de benefício**
- Professor: 52 anos de idade mulher e 55 homem, 25 de tempo mulher e 30 homem + pedágio 100%

A aposentadoria do professor, na sistemática anterior, uma aposentadoria com tempo de contribuição reduzido em razão do exercício da função de magistério. Tínhamos uma regra de redução de 5 anos no tempo exigido. Não era uma aposentadoria por idade e é por isso que o professor não entra nas regras de transição que levam em conta a aposentadoria por idade, ele vai ter regra específica nas transições que envolvem o tempo de contribuição.

Bloco 3

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REGRA ANTERIOR À EC 103/19 → DIREITO ADQUIRIDO

A aposentadoria por tempo de contribuição lançada na Lei n. 8.213/91 é uma aposentadoria por tempo de serviço proporcional que era a regra vigente até a Reforma introduzida pela EC 20/98. Mesmo a lei estando desatualizada, o Decreto 3048/99 por força do Decreto 10410/20 já está com a redação atualizada pela Reforma e acaba sendo um instrumento bem eficiente e recomendado para o estudo. Tempo de serviço sugere a prestação laborativa e tempo de contribuição sugere pagamento, que é o que o sistema contributivo exige.

Nomenclatura que surge com a EC 20/98, antes disso o benefício era chamado de aposentadoria por tempo de serviço. Podia ser proporcional

Fundamento legal: Artigos 52 a 56 da Lei 8213/91 (ainda fala sobre aposentadoria por tempo de serviço e da proporcional, que já não existem mais) e 56 a 63 do Decreto 3048/99.

Devida a todas as espécies de segurados, com exceção do segurado especial e do segurado optante pelo plano simplificado de previdência. A figura do segurado especial é aquela figura que contribui, autorizada pela CF, com um percentual sobre a receita proveniente da comercialização da sua produção, não fazendo pagamento mensal e não recolhe contribuições que possam ser computadas a título de tempo de contribuição.

O segurado especial só se aposenta por idade. E se o segurado especial fizer uma contribuição facultativa para contar esse tempo dele como tempo de contribuição? Aí sim, ele vai aposentar por tempo de contribuição. O mesmo ocorre com o optante pelo plano simplificado, que vale para o individual, para o facultativo, para a dona de casa sem renda própria, para o MEI. São duas alíquotas possíveis: 11% ou 5% sobre salário mínimo, baixa em relação ao da categoria que é 20% sobre o salário de contribuição.

Quando se faz a opção pelo plano simplificado, ele abre mão do direito da aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que ele complemente. Se temos um plano simplificado, uma autorização que veio reforçada pela Reforma porque a EC 103/19 traz a possibilidade de o segurado fazer a opção pelo plano simplificado, que se chama de plano de inclusão previdenciária.

Para atingir esse segurado com menor renda que não tem condição de fazer a contribuição integral para o sistema, como vamos compatibilizar uma contribuição reduzida que não dá direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição porque não usa aquelas contribuições para contar tempo de contribuição com a regra nova de aposentadoria que exige idade mínima e tempo de contribuição mínimo? Essa é uma situação que vai gerar bastante discussão.

A Lei 10.666/2003 afastou a exigência da qualidade de segurado, como requisito para o benefício.

Imagine alguém que está desde 2015 até 2021 pagando como MEI (5% sobre salário mínimo por causa do plano simplificado) e esses 6 anos que ele pagou não vale como tempo de contribuição, não dá direito a aposentar por tempo de contribuição, não serve para fazer contagem recíproca. Precisamos complementar. Como o MEI pode usar esses 6 anos para fazer uma contagem recíproca ou para contar como tempo de contribuição? Deve se complementar para chegar a 20%.

Se o sistema, se a própria norma constitucional, trouxe depois da EC 103/19 a manutenção da inclusão previdenciária do segurado de baixa renda ou do segurado facultativo que se dedica ao trabalho doméstico sem renda própria que faça a opção por um plano simplificado e essa própria EC 103/19 criou um benefício agora com idade mínima + tempo de contribuição mínimo, naturalmente que esses períodos de recolhimento, independentemente da complementação, tem que entrar nessa conta, senão esse MEI está pagando para que? De qualquer modo, o decreto diz que ele deve fazer complementação para poder chegar no tempo de contribuição mínimo exigido pela legislação.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Segurado especial só tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição quando paga como facultativo (art. 39, II, da Lei 8.213/91) – Súmula 272 STJ.

Segurados que optam pelo Plano Simplificado de Previdência Social não têm direito a esse benefício, a não ser que contribuam complementativamente.

CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS

1. Carência de 180 contribuições;

2. 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher (artigo 201 CF). Sem idade mínima;

Uma pessoa completou 30 anos em 2020, depois da Reforma. A transição boa e que vai caber é a do pedágio de 50% porque com essa idade de 46 anos não se chega em pontuação, em idade mínima. Como o sistema resolvia essa situação dessa aposentadoria que era tida como uma aposentadoria precoce? Tradicionalmente, o Brasil é um país em que se trabalha, se inicia a atividade produtiva muito cedo.

O sistema percebia era que as aposentadorias estabelecendo apenas um tempo mínimo de contribuição acabam acontecendo muito precocemente e para que o sistema mantivesse o equilíbrio atuarial e financeiro, vem o fator previdenciário que é o multiplicador que se aplica no cálculo do benefício para dimensionar o valor do benefício de acordo com o tempo que o segurado vai receber. Se uma mulher começou a trabalhar com 16 anos de idade e resolve se aposentar com 46 anos de idade, na leitura que o sistema faz, o sistema vai pagar a ela hipoteticamente benefício por muitos anos. Na regra anterior, se reduzia 5 anos para professor.

3. Este tempo será reduzido em 5 anos para os professores da educação infantil, fundamental e médio (função de magistério) – incluídas as funções de direção de unidade escola e coordenação – art. 56 do Decreto.

A aposentadoria por tempo de contribuição antes da EC 103/19, primeiramente tinha que se calcular o salário de benefício, que é a média de 80% dos salários, eliminando os 20% menores salários. Depois de calcular o salário de benefício, tinha divisor mínimo (60% do PBC), feita a média, a renda mensal inicial do benefício (RMI) era $100\% \times \text{o salário de benefício} \times \text{fator previdenciário}$. A regra para excluir o fator previdenciário é a regra 85x95 progressiva, que vai subindo (soma da idade + tempo de contribuição).

Fator previdenciário é uma fórmula matemática que vai levar em consideração algumas variáveis. Fator previdenciário = $\text{tempo de contribuição} \times a (0,31) / \text{expectativa de sobrevida} \times 1 + (\text{idade} + \text{tempo de contribuição} \times a) / 100$. O “a” não varia, sendo sempre 0,31 porque ele era a somatória da alíquota máxima contributiva antes da Reforma que não passava de 11% e agora chega a 14% em uma sistemática diferente.

Quanto maior a expectativa de sobrevida, menor o fator previdenciário. Quanto maiores a idade e o tempo de contribuição, maior será o fator previdenciário. Na transição dos 50% de pedágio continuamos aplicando a regra do fator previdenciário.

Após a EC 103/19, mudamos o critério de acesso ao benefício. O salário de benefício agora é a média de 100%, não mais 80%, não tem divisor mínimo (o Governo deve se dar conta e mudar essa regra), tem regra de descarte (também o tempo e não só o salário) e a RMI não é 100% da média, é de 60% na regra geral, + 2% por cada ano que passe 15 para a mulher e 20 para o homem. Não temos mais fator previdenciário, mas temos uma alteração importante na RMI que acaba de todo modo trazendo essa problemática da redução do salário de benefício.

4. 100% do salário-de benefício e fator previdenciário obrigatório (observada a regra progressiva 85/95). Antes da Reforma era de 80% dos maiores salários, usando como base julho/1994 com aplicação obrigatória do fator previdenciário, observada a regra progressiva 85/95;

ATENÇÃO: DEPOIS DA EC 20/98 O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO NÃO TEM DIREITO À REDUÇÃO.

“São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico” (Lei 11.301/2006 – STF ADI 3.772-2)

STF – Tema 1.091 – Constitucionalidade do fator previdenciário

Tema 1.011 STJ – incide fator previdenciário na aposentadoria do professor. Entendia-se que, se não havia incidência de fator previdenciário na aposentadoria especial, que era aquela aposentadoria que permitia que o segurado, submetido a uma condição agressiva à sua saúde ou integridade física, se aposentasse antes, essa regra também deveria ser aplicada ao professor.

Não será computado tempo de contribuição já utilizado para a concessão de outra aposentadoria, seja ela do regime geral ou de qualquer outro regime.

Uma pessoa se aposentou como servidor público federal e tinha 30 anos de tempo de contribuição e foi trabalhar na iniciativa privada, começou a pagar o INSS. Aquele tempo que já foi usado para se aposentar não pode ser usado como contagem recíproca, não pode ser trazido para o INSS.

Conforme dispõe o Decreto 6.722/2008, os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais CNIS valem para todos os efeitos como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço ou de contribuição e salários-de-contribuição, podendo, em caso de dúvida, ser exigida pelo INSS a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação.

A identificação do trabalhador junto à Previdência Social se faz pelo NIT – (Número de Inscrição do Trabalhador) – RG da Previdência. É no CNIS que constam todas as relações de emprego e todo o histórico do segurado.

SÚMULA 577 STJ - É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.

Usamos muito o tempo de serviço rural especialmente o tempo anterior a 1991 para compor o tempo de contribuição para fins de aposentadoria por tempo. Não é o segurado especial, estamos falando de tempo de contribuição do trabalhador rural antes de 1991, em que os sistemas foram unificados.

Em muitas situações, esse trabalhador rural não tem documento contemporâneo porque ele começou a trabalhar no campo em 1969. O primeiro documento que ele tem é de 1973 e trabalhou até 1980. O STJ vem admitindo retroagir esse início de prova material para reconhecimento do tempo anterior por conta da dificuldade de produção de prova por esses trabalhadores do campo, que é pautada pela informalidade.

INÍCIO DO PAGAMENTO:-

I- para o segurado empregado e doméstico:-

- a) da data do desligamento do emprego (rescisão), quando requerida até esta data ou até 90 dias depois dela;**
- b) na data do requerimento quando não houver desligamento ou quando ultrapassados os 90 dias;**

II- para os demais segurados, na data do requerimento.

A aposentadoria por tempo de contribuição não produz nenhum efeito no contrato de trabalho. Se alguém se aposentar por tempo de contribuição, isso não implica rescisão contratual, pode continuar trabalhando, pode pedir se está trabalhando, pode pedir se está desempregado.

Por essa razão, normalmente o pedido não está associado ao desligamento. Temos que pensar naquela estabilidade pré-aposentadoria normalmente prevista nas convenções coletivas, nos acordos da categoria que garantem o emprego até que o segurado implemente as condições para se aposentar, mas isso não tem efeito de rescisão contratual.

Reafirmação da DER

Tema Repetitivo 995 	Situação Trânsito em Julgado	Órgão julgador PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário: (i) aplicação do artigo 493 do CPC/2015 (artigo 462 do CPC/1973); (ii) delimitação do momento processual oportuno para se requerer a reafirmação da DER, bem assim para apresentar provas ou requerer a sua produção.		
Tese Firmada	É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.		

STJ – RESP 1.296.267/RS – Admitindo a reafirmação da DER quando há contribuição posterior à entrada do requerimento administrativo ou ajuizamento de ação judicial.

Vamos imaginar alguém que entrou em 10/03/2018 com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS em 14/02/2019 indeferiu, reconhecendo 29 anos de tempo de contribuição e 6 meses, sendo necessários 30 anos. A mulher ingressou judicialmente em 18/02/2019. A mulher pagou posteriormente ao tempo reconhecido pelo INSS e se quiser pegar essas contribuições para somar ao tempo, precisa reafirmar a DER, ou seja, incluir no tempo de contribuição contribuições feitas depois do requerimento.

NECESSIDADE DE PREVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÕES DO STJ (RESP 1.369.834) E STF (REXT 631.240). Não podemos judicializar nada sem antes provocar a via administrativa. Não é exaurimento da via administrativa, então não precisamos interpor todos os recursos previstos no INSS, precisamos de provocação.

Bloco 4

APOSENTADORIA POR IDADE REGRA ANTERIOR À EC 103/19 → DIREITO ADQUIRIDO

Fundamento legal: Artigos 48 a 51 da Lei 8213/91.

Exige, como requisito, carência de 180 contribuições mensais para quem se filiou após julho de 1991, quando do advento da Lei 8213.

Para os anteriormente vinculados, utiliza-se a tabela do artigo 142 da Lei 8.213/91.

Admite-se a contribuição em atraso, desde que a primeira esteja em dia (o que a lei exige, no art. 27) e o recolhimento antes da perda da qualidade de segurado (o que o decreto exige), ainda que essa seja uma interpretação discutível, esse é o entendimento da TNU. Podemos pagar em atraso e valer como tempo de contribuição, mas se queremos aposentar por idade antes da Reforma, o que precisa é de carência. Esse requisito de carência de 180 contribuições veio com a legislação de 1998. Antes disso, a carência, era de 60 contribuições.

Devida a todos os segurados. Beneficiam-se da redução de 5 (cinco) anos:-

- a) empregado rural;**
- b) trabalhador eventual em serviço de natureza rural;**
- c) trabalhador avulso rural;**
- d) segurado especial;**
- e) garimpeiro que trabalhe em regime de economia familiar.**

Trabalhadores urbanos: 65 anos para homens e 60 para mulheres.

Trabalhadores rurais: 60 anos para homens e 55 para mulheres.

Os trabalhadores rurais devem comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício (55 anos de idade se mulher, 60 anos de idade se homem + 180 meses de carência).

Não precisamos, na aposentadoria por idade, de qualidade de segurado para que façamos o requerimento de qualquer aposentadoria voluntária (idade, tempo de contribuição e especial), só que o rural tem que tomar o cuidado de provar, de cumprir o requisito carência no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, então tem que ter qualidade de segurado na data do requerimento do benefício ou na data em que se implementou o requisito etário.

Imagine um segurado que trabalhou 10 anos no campo e migrou para a cidade, então ele não consegue se aposentar como rural porque ele não completou o tempo mínimo necessário que são os 180 meses, mas ele tem um tempo que trabalhou na cidade. Assim, existe a possibilidade da aposentadoria híbrida que permite que, na composição da carência, desse tempo de contribuição mínimo em dia, o segurado junte tempo rural e tempo urbano, só que a aposentadoria híbrida vai exigir como requisito etário a idade do urbano.

Se não contar com o tempo mínimo de carência, o rural pode aposentar-se aos 65 se homem e 60 se mulher somando o tempo rural com tempo de contribuição em outras categorias (aposentadoria híbrida) – neste caso o cálculo da RMI é feito pelo salário de benefício (média) - Tema 1007 do STJ – não precisa ser rural quando do requerimento e pode computar tempo remoto e descontínuo. Mantida pelo Decreto 3048/99. SEM REGRA DE TRANSIÇÃO.

Tempo remoto é tempo que ficou no passado remoto. Imagine que se está pedindo um benefício em 2021 e o tempo rural é de 1970 a 1980. O Tema 1007 do STJ possibilita que o segurado, sendo urbano ou rural hoje, some tempo de urbano com tempo de rural quando não tiver na categoria rural o tempo mínimo de carência exigido para fins de obtenção de benefício.

O artigo 51 da Lei 8213/91 criou a aposentadoria compulsória, que funciona como uma rescisão indireta do contrato de trabalho: para que a empresa exercite o direito de requerer a aposentadoria compulsória de seu empregado é necessário que ele tenha cumprido a carência e tenha completado setenta (70) anos de idade, se do sexo masculino e sessenta e cinco (65) anos, se do sexo feminino. É devida indenização na forma da legislação

trabalhista, e considera-se como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria;

Documento 1	Assuntos		Selecionar	
Tema Repetitivo 1007	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO
			Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.			
Tese Firmada	O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.			

Recurso Repetitivo – STJ – 1354908/SP – “O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer o seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preencherá de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade”.

Imagine que em 2018, o homem rural completou a idade de 60 anos e ele estava trabalhando no campo. Ele só vai pedir a aposentadoria em 2021. Ele não tem qualidade de segurado rural porque ele já parou de trabalhar, mas ele não sabia que tinha direito a essa aposentadoria. Na data em que ele implementou o requisito etário, ele tinha qualidade de segurado especial ou de trabalhador rural.

Com relação à aposentadoria por idade, não temos muitas questões controversas, a não ser todas as questões relacionadas à própria definição, caracterização e comprovação da condição de segurado especial para fins de aposentadoria por idade rural.

APOSENTADORIA DO DEFICIENTE – LEI COMPLEMENTAR 142/2013 – MAIO DE 2.013

Veio a Reforma da Previdência Social e ela manteve na redação da própria EC 103/19 a aplicação da LC 142/13 no que diz respeito à aposentadoria do deficiente, inclusive com relação ao critério de cálculo, nos trazendo um benefício de aposentadoria que não sofre qualquer impacto pela Reforma. Na regra da CF, temos que os benefícios não podem ter critérios diferenciados, a não ser na atividade que prejudica a saúde (agente químico, físico ou biológico) ou na condição da pessoa com deficiência, que é a aposentadoria do deficiente.

Nessa aposentadoria, deficiência e incapacidade são dois conceitos distintos. Posso ser uma pessoa com uma deficiência, mas não estar impedida de exercer uma atividade laborativa. O deficiente que vai receber essa aposentadoria, se utilizando desse critério mais facilitado de acesso ao benefício é o deficiente que está no mercado de trabalho, recolhe suas contribuições para o sistema e vai fazer jus a aposentadoria em condições melhores porque essa sua deficiência, na própria definição legal, impede a concorrência em condições de igualdade dentro da sociedade.

Artigo 22 da EC 103/19 – até que a lei discipline o inciso I, do § 1º do artigo 201, a aposentadoria do deficiente será concedida na forma da Lei Complementar 142/2013, inclusive quanto à forma de cálculo. Temos aqui uma aposentadoria por tempo de contribuição (reduzido de acordo com o grau de deficiência) e uma aposentadoria por idade (reduzida – independente do grau de deficiência).

Deficiente: pessoa com impedimento de longo prazo (2 anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas → deve se levar em consideração, para além da deficiência, o contexto social (Lei 8.742/93 – LOAS).

O deficiente, na forma da lei, terá o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria reduzido, de acordo com o grau de deficiência.

- **Avaliação:** conceito de funcionalidade CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) e IFBrA (Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para fins de Aposentadoria) → sistema de pontuação com avaliações médicas e sociais dentro da Previdência para saber qual o grau de deficiência.

Critérios diferenciados:

a) deficiência grave:	Homem: 25 TC
	Mulher: 20 TC
b) deficiência moderada:	Homem: 29 TC
	Mulher: 24 TC
c) deficiência leve:	Homem: 33 TC
	Mulher: 28 TC

Se tiver 30 anos de tempo de contribuição, mas o sistema só reconhecer 15 anos de tempo de contribuição como deficiente, a depender do grau de deficiência. Se for em grau grave, vai se fazer uma regra de 3, em uma tabela de conversão. Vamos converter o tempo comum para somar ao tempo restante de tempo de contribuição e eventualmente facilitar o acesso a uma aposentadoria por tempo de contribuição antes da Reforma ou aposentadoria por tempo de contribuição depois da Reforma, dentro das regras transitórias.

Poderá, ainda, independentemente do grau de deficiência, aposentar por idade, com idade reduzida para 60 anos, se homem e 55 anos, se mulher, com carência de 180 contribuições. Sem grau de deficiência, porém precisamos que a carência seja cumprida na condição de deficiente.

O critério de cálculo do benefício é o mesmo critério anterior à Reforma, só que com fator previdenciário facultativo que só é usado se melhorar a renda do benefício. Antes da Reforma, tempo de contribuição era $100\% \times \text{salário de benefício} \times \text{o fator previdenciário}$ que aqui só vai ser aplicado se beneficiar o segurado.

Na idade, antes da Reforma, era $70\% + 1\%$ por cada grupo de 12 contribuições, limitado a $100 \times \text{salário de benefício} \times \text{fator previdenciário facultativo}$. Partíamos de um coeficiente de 85% porque temos 1% por cada ano. Se o tempo mínimo era de 15 anos, 85% se tem de qualquer jeito.

Se ele tinha 20 anos, o coeficiente era aumentado para 90%, por exemplo. No pós-Reforma, o ponto de partida é 60%. Aqueles 15 anos de tempo de contribuição mínimos da mulher não acrescentam mais nada aqui. O critério pós-Reforma não é utilizado aqui porque a CF diz clara e precisamente que mantemos os critérios da LC 142/13, inclusive no que diz respeito ao critério de cálculo.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Aposentadoria especial/ Nova redação da constituição

Artigo 201, § 1º

É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (até Lei n. 9032/1995 – agora necessário comprovar a exposição ao agente)

O prejuízo à integridade física será objeto de legislação específica, mas ainda não temos nada específico sobre essa temática nos tribunais.

Aposentadoria especial/ Nova regra com idade mínima

55 anos de idade - para 15 de exposição → mineração subterrânea em frente de produção.

58 anos de idade - para 20 de exposição → mineração subterrânea afastada da frente de produção.

60 anos de idade - para 25 de exposição → ruído, calor, poeira, produto químico, radiação.

A exposição que dá direito a 15, 20 ou 25 anos está nos Anexos do Decreto 3048/99. Antes da Reforma, não tinha idade mínima. Se o segurado começou a trabalhar com ruído aos 20 anos de idade, com 45 ele fazia jus à aposentadoria especial. Hoje, temos idade mínima.

- **Vedação à conversão de tempo especial em tempo comum após a EC 103/19.** Garantiu direito adquirido à conversão. O tempo exercido pós-Reforma não converte. Ou usa esse tempo especial para uma aposentadoria especial ou ele vai ser computado como 2 anos, sem aumento, sem que se consiga aumentar esses dois anos pela conversão.
- **Vedação à contagem recíproca de tempo fictício**
- **Cálculo pelas novas regras** → 60% + 2% no que passar 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Somente na aposentadoria especial, nas situações em que o homem vai aposentar com 15 anos de exposição, não aplicamos os 20 e sim os 15 para ele. Antes, era 100% do salário de benefício e da média.

Aposentadoria especial/ regras de Transição de pontos, sem idade mínima que está composta na pontuação

66 pontos e para 15 de exposição

76 pontos e para 20 de exposição

86 pontos e para 25 de exposição

- Cálculo pelas novas regras

A pontuação é sempre resultado da soma da idade + tempo de contribuição. Aqui também podemos usar o tempo comum. Se tivermos 15 anos de exposição e 11 anos de tempo comum, além de 40 anos de idade, chegamos aos 66 pontos. Se forem 14 anos de exposição, 12 anos de tempo comum e 40 anos de idade, também chegamos aos 66 pontos, mas não se aposenta porque não se tem os 15 anos de exposição.

O tempo de exposição necessário está estabelecido no decreto e praticamente todas as situações de exposição – agente físico, químico ou biológico – geram direito à aposentadoria aos 25 anos de exposição. Aos 15 anos de exposição temos o trabalhador em mineração subterrânea em frente de produção. Aos 20 anos de exposição, o trabalhador em mineração subterrânea afastado da frente de produção exposto ao amianto e 25 anos de exposição aos demais.

Se tem 25 anos de trabalho com ruído depois da Reforma, ele tem o tempo mínimo para aposentar especial. Antes da Reforma, ele iria se aposentar com 100%. Depois da Reforma, ele precisa cumprir a transição e precisa ter 86 pontos somando esse tempo dele e a idade, com 61 anos de idade. Se antes da Reforma fosse aposentar com 25 anos, não importava para o sistema se tinha tempo comum anterior porque ele não iria ser computado.

Antes da Reforma, a pessoa trabalhou 5 anos em um escritório e foi para o chão de fábrica, tendo trabalhado com ruído por 25 anos. Quando fosse fazer a aposentadoria especial pelas regras anteriores, só seriam usados os 25 anos. Aqueles 5 comuns não poderiam ser transformados em especial para somar. Aqui, para fins de pontuação, ele vai entrar, mas desde que se cumpra o tempo mínimo de exposição.

Bloco 5

Fundamento legal: Constituição Federal, art. 201, § 1º; Artigos 57 e 58 da Lei 8213/91; artigo 22, II da Lei 8212/91 e artigos 64 a 70 e anexo IV (agentes nocivos) do Decreto 3.048/99.

A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a **integridade física (regra não compatível com a EC 103/19)**

(STJ – RESP 1436794 E TNU- SUM 62 – RECONHECEM DIREITO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AO BENEFÍCIO, como o dentista, quando não for cooperado porque o cooperado está na lei)

A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado (ônus da prova), perante o Instituto Nacional do Seguro Social, do **tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente**, exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado no caput.

A TNU manteve o entendimento da lei e afastou o direito do contribuinte individual à percepção do auxílio-acidente. *Tempus regit actum*. Devemos analisar qual seria a legislação vigente à época do exercício da atividade em condições especiais e isso é o que vai definir de que forma iremos fazer a comprovação.

Até a edição da Lei 9032/95, o enquadramento se dava em função da categoria profissional. Ex. engenheiro.

Após a Lei 9032/95, há necessidade de comprovação da efetiva exposição do trabalhador aos agentes prejudiciais à saúde, de forma efetiva, habitual e permanente.

Atualmente, comprovação pelo **PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)**, preenchido pela empresa, pela cooperativa ou pelo órgão gestor de mão de obra ou sindicato (trabalhador avulso), para todos os agentes agressivos. Anteriormente só se exigia laudo para ruído e calor.

Esse documento é elaborado com base em laudo técnico (médico ou engenheiro do trabalho), devendo constar dele, ainda, questões como o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, de acordo com a legislação trabalhista. Esse laudo técnico é conhecido por LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho). Em 2022, já está institucionalizado em Portaria que o PPP será um formulário eletrônico que vai ser preenchido no e-social e o empregado sequer iria buscar, com informações a partir de janeiro de 2023.

Observar princípio *tempus regit actum*, ou seja, verificar qual a legislação estava em vigor no tempo do exercício da atividade. Falamos da maneira como se comprova a atividade especial hoje, mas precisamos voltar no tempo e analisar qual era a legislação vigente na data do exercício da atividade especial.

PARA TER DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, É NECESSÁRIO QUE O SEGURADO TRABALHE DURANTE TODO O TEMPO EM ATIVIDADE ESPECIAL, NÃO PRECISA SER NA MESMA EMPRESA OU NA MESMA ATIVIDADE, MAS PRECISA SER ESPECIAL.

A Lei vedou a conversão de tempo de serviço comum em especial, mantendo-se somente a conversão do tempo de trabalho exercido sob condições especiais em comum, até a EC 103/19 → até 13/11/2019

Vedou também ao segurado que recebesse aposentadoria especial continuar ou retornar ao exercício de atividades ou operações que o sujeitassem aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos (**Tema 709 STF**). Esse Tema diz respeito à possibilidade ou não de o segurado aposentado especialmente permanecer no exercício da atividade especial.

A lei diz que o segurado que se aposenta especialmente, pela própria natureza do benefício, deve ser afastado do exercício de qualquer atividade especial. Pode trabalhar em outra atividade que não seja especial. Essa discussão se prolongou por muito tempo porque havia uma interpretação de que essa restrição da legislação não era compatível com a CF porque na CF não temos vedação ao exercício profissional.

Porém, o STF, trabalhando na ideia do modelo protetivo e da finalidade da aposentadoria especial que é de fato tirar o trabalhador do ambiente agressivo mais cedo, entendeu que o segurado que é aposentado especialmente não pode permanecer no exercício de qualquer atividade especial, sob pena de cessação de seu benefício.

Agentes nocivos podem ser definidos como os que podem trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador nos ambientes de trabalho, em função de sua concentração, intensidade ou exposição aos agentes;

Agentes físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibração, frio, calor, pressões anormais, radiações ionizantes, umidade etc.

Agentes químicos são as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidas pelo organismo através da pele ou por ingestão. São exemplos névoas, neblinas, poeiras, fumos, gases, vapores de substâncias nocivas, etc.;

Agentes biológicos são microrganismos como bacilos, bactérias, fungos, parasitas, etc.;

Os agentes podem ser:

Qualitativos: nocividade presumida pela presença do agente no ambiente de trabalho, independentemente de mensuração (agentes cancerígenos – vide artigo 60§4º do Decreto 3048/99 – possibilidade de EPI eficaz afastar a nocividade)

Quantitativos: ultrapassa os limites da tolerância

TABELA 1 – EXERCÍCIO DE MAIS DE UMA ATIVIDADE ESPECIAL

TEMPO A CONVERTER	PARA 15 ANOS	PARA 20 ANOS	PARA 25 ANOS
DE 15 ANOS		1,33	1,67
DE 20 ANOS	0,75	-	1,25
DE 25 ANOS	0,60	0,80	

TABELA 2 – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM – CUIDADO - NESTE CASO A APOSENTADORIA QUE SERÁ CONCEDIDA É A POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E NÃO A ESPECIAL

TEMPO A CONVERTER	MULHER (PARA 30 ANOS)	HOMEM (PARA 35 ANOS)
DE 15 ANOS	2,00	2,33
DE 20 ANOS	1,50	1,75
DE 25 ANOS	1,20	1,40

Acaba sendo diferente para homens e mulheres porque antes da Reforma a aposentadoria por tempo de contribuição era distinta para homens e mulheres.

JURISPRUDÊNCIA:

- EPI eficaz – Tema 555 STF/1083STJ/1090 STJ

- RESP 1.306.113-SC = eletricidade é considerada para fins de aposentadoria especial – Tema afetado no STF

- Tema 709 – STF – “impossibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde” (modulado – boa-fé, efeitos, profissionais da saúde)

Tema 278 – TNU “I - O(A) segurado(a) que trabalhava sob condições especiais e passou, sob qualquer condição, para regime previdenciário diverso, tem direito à expedição de certidão desse tempo identificado como especial, discriminado de data a data, ficando a conversão em comum e a contagem recíproca à critério do regime de destino, nos termos do art. 96, IX, da Lei n.º 8.213/1991; II - Na contagem recíproca entre o Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da União, é possível a conversão de tempo especial em comum, cumprido até o advento da EC n.º 103/2019”.

EC 120/22 – APOSENTADORIA ESPECIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DPS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Tema	382	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber se a exposição cutânea ao agente químico tolueno é suficiente para o reconhecimento da atividade como especial, com base na análise qualitativa prevista no Anexo 13 da NR-15, ou se é exigida análise quantitativa nos termos do Anexo 11 da NR-15, ainda que haja potencial de absorção dérmica.				
Tese firmada	A exposição ao tolueno por via cutânea, inclusive na sua forma líquida, não autoriza o reconhecimento da atividade especial por análise qualitativa (Anexo 13, NR-15).				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 5012678-57.2022.4.04.7108/RS	25/06/2025	Juiza Federal Lilian Oliveira da Costa Tourinho	15/04/2026	22/04/2026	26/05/2026

Documento 1		Assuntos		■ Selecionar	
Tema Repetitivo 1307 	Situação	Acórdão Publicado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO	Ramo do direito DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Definir se há possibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade de motorista/cobrador de ônibus ou motorista de caminhão, por penosidade, após o advento da Lei n. 9.032/1995.				
Tese Firmada	É possível o reconhecimento do caráter especial em virtude da penosidade das atividades de motorista/cobrador de ônibus ou motorista de caminhão exercidas posteriormente à Lei n. 9.032/1995, desde que comprovada, por perícia técnica individualizada, a exposição habitual e permanente a condições concretas de desgaste à saúde.				

Tema 1209 STF – vigilantes

“A atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, não se caracteriza como especial, para fins de concessão da aposentadoria de que trata o art. 201, § 1º, da Constituição”.

Tema 1018 – STJ – “O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa”